DIPUTACIÓN DE JAÉN

EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) PARA LA PROVISIÓN DE **OCHO PLAZAS** DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE EL SISTEMA DE **OPOSICIÓN LIBRE.**

CUESTIONARIO

1. **Según el artículo 48 de la Constitución Española, los poderes públicos promoverán las condiciones para:**
   a) La participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
   b) La participación libre y efectiva de la juventud en el desarrollo político, social, económico y educativo.
   c) La participación activa y eficaz de la ciudadanía en el desarrollo político, social, económico y cultural.
   d) La participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, jurídico, económico y cultural.

2. **De acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1 de la Constitución Española de 1978, la aprobación del principio de reforma constitucional requerirá la mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes cuando se proponga:**
   a) La revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II del Título I, o al Título II.
   b) La revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo I del Título I, o al Título II.
   c) La revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección 1ª del Título I, o al Título II.
   d) La revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección 1ª del Título I, o al Título III.

3. **En relación con la estructura de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las Cortes Generales es correcta?**
   a) Se regulan en el Título III, comprendido entre los artículos 66 y 96, ambos inclusive, y se divide en tres capítulos.
   b) Se regulan en el Título III, comprendido entre los artículos 66 y 96, ambos inclusive, y se divide en dos capítulos.
   c) Se regulan en el Título IV, comprendido entre los artículos 66 y 96, ambos inclusive, y se divide en tres capítulos.
   d) Se regulan en el Título III, comprendido entre los artículos 66 y 96, ambos inclusive, y se divide en cuatro capítulos.

4. **De conformidad con el artículo 70 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores?**
   a) La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso, a los componentes del Tribunal Constitucional.
   b) Los miembros del Gobierno quedan incluidos, sin excepción, entre los altos cargos de la Administración del Estado afectados por las causas de inelegibilidad e incompatibilidad previstas en este artículo.

c) Los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo deberán estar comprendidos entre las personas afectadas por las causas de inelegibilidad e incompatibilidad que determine la ley electoral.
d) La validez de las actas y credenciales de los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

5. En relación con el procedimiento de adopción de decisiones de las Cortes Generales, según el artículo 74.2 de la Constitución Española, señale la opción correcta:
a) El procedimiento relativo al artículo 94.1 se iniciará por el Congreso de los Diputados.
b) El procedimiento relativo al artículo 145.2 se iniciará por el Congreso de los Diputados.
c) Si no se aprueba el texto de la Comisión Mixta, decidirá el Congreso por mayoría simple.
d) Ninguna es correcta.

6. De conformidad con el artículo 18.2 de la Constitución Española de 1978, ¿En qué supuestos se puede proceder a la entrada en un domicilio particular?
a) En caso de resolución judicial exclusivamente.
b) En caso de delito flagrante o resolución judicial exclusivamente.
c) En caso de autorización del titular o resolución judicial exclusivamente.
d) En caso de autorización del titular, resolución judicial o flagrante delito.

7. Según el artículo 75.3 de la Constitución Española, ¿qué materias quedan exceptuadas de la delegación legislativa en las Comisiones Legislativas Permanentes?
a) Los Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas, las leyes orgánicas y de bases, las cuestiones internacionales y la reforma constitucional.
b) La reforma constitucional, los Presupuestos Generales del Estado, las cuestiones internacionales y las leyes ordinarias y de bases.
c) Los Presupuestos Generales del Estado, las leyes orgánicas y de bases, las cuestiones internacionales y la reforma constitucional.
d) Las leyes orgánicas y ordinarias, la reforma constitucional, los Presupuestos Generales del Estado y las cuestiones internacionales.

8. A tenor de lo dispuesto en el artículo 20.4 de la Constitución Española, ¿cuáles son los límites establecidos para el ejercicio de las libertades reconocidas en el mismo?
a) En el respeto a los derechos reconocidos en el Título Preliminar.
b) En los preceptos de las leyes orgánicas que así lo especifiquen.
c) En el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia y en especial de la tercera edad.
d) Ninguna es correcta.

9. La Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución Española:
a) Comprende los artículos treinta a cincuenta y dos.
b) Comprende los artículos quince a veintinueve.
c) Comprende los artículos treinta a treinta y ocho.
d) Comprende los artículos catorce a treinta.

10. No es materia que aparezca comprendida en el artículo 40 del texto constitucional:
a) Los poderes públicos, de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
b) Los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales.
c) Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico.

d) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica.

11. En qué artículo de la Constitución Española de 1978 se regula el derecho a la libertad de cátedra:

a) 20.
b) 21.
c) 18.
d) 19.

12. Según lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Española, relativo a las garantías de las libertades y derechos fundamentales, el derecho a sindicarse libremente:

a) Es un derecho que informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
b) Se podrá tutelar ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
c) Al encontrarse dentro de la Sección 2º de Capítulo II del Título Primero de la Constitución, sólo puede resolverse ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo.
d) Vincula a todos los poderes públicos y su respeto se podrá alegar ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.

13. En virtud del artículo 72 de la Constitución Española de 1978, las sesiones conjuntas de las Cámaras:

a) Serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.
b) Serán presididas por el Presidente del Senado y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.
c) Serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría simple de cada Cámara.
d) Serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de las Cortes Generales.

14. Corresponde al rey según establece el art. 62 de la Constitución Española de 1978, señale la incorrecta:

a) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
b) Ser informado de los asuntos del Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Congreso.
c) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
d) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

15. Según el artículo 68 de la Constitución Española de 1978, ¿qué establece la Constitución respecto al derecho de sufragio de los españoles que se encuentran fuera del territorio nacional?

a) La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.
b) La ley reconocerá y el Estado garantizará el ejercicio del derecho de sufragio activo de los españoles residentes en el extranjero.
c) La ley reconocerá y las Comunidades Autónomas facilitarán el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

d) El Estado reconocerá y la ley facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

16. De acuerdo con el art. 60 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la tutela del Rey menor?

a) Los cargos de Regente y de tutor pueden acumularse en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
b) Cualquier persona nombrada en el testamento del Rey difunto puede ser tutor, sin importar su nacionalidad.
c) En defecto de nombramiento testamentario y de padres viudos, la tutela recae directamente sobre el Gobierno.
d) El ejercicio de la tutela es compatible con cualquier cargo o representación política.

17. Según el artículo 63 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta:

a) Al Rey corresponde, previa autorización del Gobierno, declarar la guerra y hacer la paz.
b) Al Rey corresponde, previa autorización del Congreso de los Diputados, declarar la guerra y hacer la paz.
c) Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
d) Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y firmar la paz.

18. ¿Qué alternativa reproduce exactamente los valores superiores del ordenamiento jurídico que proclama el artículo 1.1 de la Constitución?

a) La libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y el pluralismo político.
b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
c) La libertad, la justicia, la solidaridad y el pluralismo político.
d) La libertad, la justicia, la igualdad y la dignidad de la persona.

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta íntegramente al artículo 1 de la Constitución?

a) La soberanía popular reside en la nación española, de la que emanan los poderes del Estado, cuya forma política es la Monarquía parlamentaria.
b) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, cuya forma de gobierno es la Monarquía constitucional.
c) La soberanía nacional reside en las Cortes Generales, que representan al pueblo español, y la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.
d) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

20. Respecto de la sujeción al ordenamiento jurídico, ¿qué establece expresamente el artículo 9.1 de la Constitución?

a) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
b) Los ciudadanos están sujetos al ordenamiento jurídico, mientras que los poderes públicos están sujetos exclusivamente a la Constitución.
c) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución, pero su sujeción al resto del ordenamiento jurídico requiere una previsión legal expresa.
d) Los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; los ciudadanos, únicamente a la Constitución y a las leyes.

21. ¿Qué formulación coincide con el mandato dirigido a los poderes públicos por el artículo 9.2 de la Constitución?

a) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, y facilitar su participación en la vida política y social exclusivamente.
b) Garantizar la igualdad jurídica del individuo y de los grupos en que se integra, removiendo únicamente los obstáculos que impidan su participación política.
c) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
d) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas, y facilitar la participación de los grupos exclusivamente en la vida económica y social.

22. Según el artículo 10.1 de la Constitución, ¿qué conjunto constituye el fundamento del orden político y de la paz social?

a) La dignidad de la persona, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b) La dignidad de la persona, los derechos reconocidos por la ley, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto al orden público.
c) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, la seguridad jurídica y el respeto a la Constitución.
d) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás.

23. Según la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, ¿qué derecho, además de los reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución, recibe protección mediante el recurso de amparo constitucional?

a) El derecho de propiedad privada.
b) La objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución.
c) El derecho a una vivienda digna.
d) La libertad de empresa.

24. Una decisión sin valor de ley de una Asamblea legislativa autonómica vulnera un derecho susceptible de amparo. Conforme a la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, ¿desde qué momento se computa el plazo de tres meses para recurrirla?

a) Desde su aprobación.
b) Desde su publicación en cualquier boletín oficial.
c) Desde que sea firme conforme a las normas internas de la Asamblea.
d) Desde que concluya necesariamente un proceso judicial previo.

25. Una lesión susceptible de amparo procede de un acto de una autoridad del Gobierno. Agotada la vía judicial procedente, ¿cuál es el plazo de interposición del amparo previsto en el artículo 43.2 Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional?

a) Veinte días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial previo.
b) Treinta días desde el acto de la autoridad.
c) Un mes desde la firmeza del acto administrativo.
d) Tres meses desde la notificación de la resolución judicial.

26. ¿Cuál de los siguientes enfrentamientos figura expresamente entre los conflictos de competencias o atribuciones de los que conoce el Tribunal Constitucional según el artículo 59.1 Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional?

a) Un municipio frente a otro municipio.
b) El Gobierno frente al Consejo General del Poder Judicial.
c) Un juzgado frente a una audiencia provincial.
d) Una diputación provincial frente a un ayuntamiento.

27. Un conflicto de competencia ha sido promovido por el Gobierno tras una decisión de una comunidad autónoma, invocando el artículo 161.2 de la Constitución. ¿Qué efecto atribuye el artículo 64.2 Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional a su formalización comunicada por el Tribunal?

a) La nulidad definitiva de la decisión autonómica.
b) La suspensión inmediata de la vigencia de la disposición, resolución o acto origen del conflicto.
c) La suspensión únicamente si la comunidad autónoma presta conformidad.
d) La sustitución de la decisión autonómica por una norma estatal.

28. En la sentencia que resuelve un conflicto de competencia, ¿qué pronunciamiento exige el artículo 66 Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional?

a) La imposición de una sanción al órgano incompetente.
b) La declaración de la titularidad de la competencia controvertida.
c) La declaración de nulidad de todas las actuaciones del órgano demandado, sin excepción.
d) La reforma de la norma que distribuye las competencias.

29. Según la Constitución, ¿qué derechos justifican la designación del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales?

a) Únicamente los derechos fundamentales y las libertades públicas de la sección primera del capítulo segundo.
b) Los derechos comprendidos en el título I de la Constitución. .
c) Todos los derechos reconocidos por cualquier norma del ordenamiento.
d) Únicamente los derechos de participación política.

30. En el procedimiento ordinario de designación del Defensor del Pueblo, ¿qué mayoría debe obtener inicialmente el candidato en cada Cámara?

a) Mayoría absoluta del Congreso y mayoría simple del Senado.
b) Tres quintos del Congreso y mayoría absoluta del Senado.
c) Tres quintos del Congreso y tres quintos del Senado.
d) Dos tercios del Congreso y tres quintos del Senado.

31. Si no se alcanzan las mayorías previstas inicialmente y la comisión mixta formula sucesivas propuestas, ¿qué combinación de mayorías permite entonces la designación?

a) Tres quintos del Congreso y mayoría absoluta del Senado.
b) Mayoría absoluta del Congreso y tres quintos del Senado.
c) Mayoría absoluta en ambas Cámaras.
d) Tres quintos del Congreso y mayoría simple del Senado.

32. ¿Cuál de las siguientes situaciones es compatible con el ejercicio del cargo de Defensor del Pueblo según su ley orgánica?

a) Mantener la afiliación a un partido político sin desempeñar funciones directivas.
b) Permanecer en servicio activo en una Administración pública.
c) Ejercer una actividad profesional liberal a tiempo parcial.
d) Ninguna de las tres situaciones anteriores.

33. ¿Qué afirmación distingue correctamente las dos funciones del Tribunal de Cuentas?

a) La fiscalización es jurisdiccional y el enjuiciamiento contable es consultivo.
b) Tanto la fiscalización como el enjuiciamiento contable son actuaciones parlamentarias.
c) La fiscalización es una función de control externo y el enjuiciamiento contable tiene naturaleza jurisdiccional.
d) El enjuiciamiento contable consiste en revisar, con carácter general, la legalidad de los actos administrativos.

34. ¿Qué relación existe entre la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales?

a) Las Cortes dictan las conclusiones técnicas que deben figurar en cada informe.
b) Los informes de fiscalización se elevan a las Cortes Generales para su conocimiento y control parlamentario.
c) La fiscalización únicamente comienza cuando una Cámara dicta una sentencia contable.
d) La elevación de informes convierte a las Cortes en órgano de enjuiciamiento contable.

35. ¿Cuál de las siguientes actuaciones corresponde al Presidente del Gobierno y no se identifica simplemente con la gestión de un departamento ministerial?

a) Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre ministerios.
b) Elegir al Presidente del Congreso de los Diputados.
c) Nombrar por sí mismo a los miembros del Tribunal Constitucional.
d) Aprobar por sí mismo las leyes remitidas por las Cortes.

36. Según la Ley del Gobierno, ¿cómo se produce el nombramiento y la separación de los vicepresidentes y ministros?

a) Por acuerdo del Congreso, a propuesta del Presidente del Gobierno.
b) Por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) Por el Consejo de Ministros, a propuesta del Rey.
d) Por el Presidente del Gobierno mediante orden ministerial.

37. ¿Qué actuación puede realizar el Presidente del Gobierno respecto de la organización de los departamentos ministeriales?

a) Crearlos, modificarlos y suprimirlos mediante real decreto.
b) Modificarlos únicamente mediante ley orgánica.
c) Suprimirlos solo con autorización previa del Senado.
d) Alterarlos exclusivamente por acuerdo de una comisión delegada del Gobierno.

38. ¿Qué requisito debe preceder a la propuesta presidencial de disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales?

a) La autorización del Tribunal Constitucional.
b) Una votación favorable del Senado.
c) La deliberación del Consejo de Ministros.
d) La aprobación de una cuestión de confianza.

39. En el supuesto constitucional especial de acusación contra el Presidente del Gobierno por un delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, ¿qué iniciativa y aprobación parlamentarias se exigen?

a) Iniciativa de una décima parte del Congreso y aprobación por mayoría simple.
b) Iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso y aprobación por mayoría absoluta de este.
c) Iniciativa de una cuarta parte del Senado y aprobación por mayoría absoluta del Congreso.
d) Iniciativa del Gobierno y aprobación por tres quintos del Congreso.

40. Conforme al artículo 109 de la Constitución, ¿por qué cauce pueden las Cámaras y sus comisiones recabar del Gobierno la información y ayuda que precisen?

a) Directamente, sin intervención de los órganos de las Cámaras.
b) A través de los Presidentes de las Cámaras.
c) Exclusivamente a través del Presidente del Gobierno.
d) Únicamente mediante una comisión de investigación.

41. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una posibilidad legal de delegación de competencias en el seno del Gobierno?

a) El Presidente puede delegar el ejercicio de competencias propias en los vicepresidentes o en los ministros, con los límites legalmente establecidos.
b) El Presidente puede delegar cualquier atribución que la Constitución le confiera directamente.
c) El Consejo de Ministros puede delegar sin restricciones todas sus competencias políticas en las comisiones delegadas.
d) Los ministros solo pueden delegar competencias en el Presidente del Gobierno.

42. Tras el cese de un Gobierno, ¿qué afirmación sobre su sometimiento al control parlamentario mientras permanece en funciones es conforme con el artículo 66.2 de la Constitución?

a) Queda excluido de todo control hasta la investidura del siguiente Presidente.
b) Solo puede ser controlado si solicita expresamente una cuestión de confianza.
c) Su actividad susceptible de control puede someterse al control de las Cortes; la ausencia de una nueva relación de confianza no elimina por sí sola esa función parlamentaria.
d) Solo puede ser controlado por el Congreso y nunca por el Senado.

43. El artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado regula que sus dictámenes:

a) No serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario.
b) Serán vinculantes.
c) Serán preceptivos, salvo que la ley disponga lo contrario.
d) Nada de lo anterior es cierto.

44. Conforme al artículo 5.2 de la Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado, la Comisión de Estudios está presidida por el Presidente e integrada por:

a) No hay Comisión de Estudios en el Consejo de Estado.
b) Cinco consejeros.
c) Cuatro consejeros más el Secretario General.
d) Seis consejeros más el Secretario General.

45. El número de Consejeros Permanentes en el Consejo de Estado es igual al de:

a) Comisiones del Consejo.
b) Secretarías del Consejo.
c) Secciones del Consejo.
d) Subsecretarías del Consejo.

46. El número de Consejeros electivos de Estado es de:

a) 8.
b) 12.
c) 9.
d) 10.

47. El Secretario general del Consejo de Estado será nombrado por Real Decreto entre los:

a) Consejeros permanentes.
b) Consejeros natos.
c) Consejeros electivos.
d) Letrados Mayores.

48. Conforme al artículo 24 de la Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado, las Comunidades Autónomas pueden solicitar dictamen del Consejo de Estado a través de:

a) Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
b) Delegado del Gobierno en dicha Comunidad Autónoma.

c) Presidente de la Comunidad Autónoma.
d) Nada de lo anterior es cierto.

49. ¿Qué órgano fija el orden del día del Pleno del Consejo de Estado?
a) La Comisión Permanente.
b) La Secretaría General.
c) El propio Presidente del Consejo de Estado.
d) La Comisión de Estudios.

50. El artículo 2 de la Ley 21/1991 del Consejo Económico y Social regula que estará integrado por:
a) 61 miembros, incluido su Presidente.
b) 62 miembros, incluido su Presidente.
c) 71 miembros en total.
d) 25 Consejeros, incluido su Presidente.

51. El Pleno del Consejo Económico y Social celebrará sesión ordinaria al menos:
a) Una vez cada dos meses.
b) Una vez cada quince días.
c) Una vez al mes.
d) Una vez al trimestre.

52. Conforme a lo regulado en el artículo 6.2 de la Ley 21/1991 del Consejo Económico y Social integran la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social, bajo la dirección del Presiente y asistida por el Secretario General:
a) Hasta seis miembros representantes de los Grupos.
b) Hasta doce miembros representantes de los Grupos.
c) Dieciocho miembros representantes de los Grupos.
d) Veinte miembros representantes de los Grupos.

53. Indique cuál de los siguientes no son órganos del Consejo Económico y social:
a) Las Comisiones de Trabajo.
b) Los Vicepresidentes.
c) Las Juntas de Trabajo.
d) La Comisión Permanente.

54. El artículo 7.3 apartado b) de la Ley 21/1991 del Consejo Económico y Social regula que el plazo para la emisión del dictamen del Consejo Económico y Social no será:
a) Inferior a 20 días.
b) Inferior a 15 días.
c) Inferior a 30 días.
d) Inferior a un mes.

55. ¿Quién asume la Jefatura del personal al servicio del Consejo Económico y Social?
a) El Presidente.
b) El Secretario General.
c) El Vicepresidente primero.
d) El Consejero permanente primero.

56. La supervisión que realiza el Ministerio de Hacienda de las entidades integrantes del sector público institucional estatal, desde su creación hasta su extinción, se realiza a través de:
a) Los Subsecretarios de Estado.
b) La Intervención General de la Administración del Estado.

c) Los Secretarios de Estado.
d) Dicha supervisión no corresponde al Ministerio de Hacienda.

57. La ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres es la:
a) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
b) Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre.
c) Ley Orgánica 3/2004, de 22 de marzo.
d) Nada de lo anterior es cierto.

58. En la organización de la Administración General del Estado, los Secretarios de Estado son:
a) Órganos directivos.
b) Órganos intermedios.
c) Órganos superiores.
d) Órganos inferiores.

59. En la organización territorial de la Administración General del Estado, los Subdelegados del Gobierno en las provincias son:
a) Órganos directivos.
b) Órganos intermedios.
c) Órganos superiores.
d) Órganos inferiores.

60. En la organización territorial de la Administración General del Estado, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son:
a) Órganos directivos.
b) Órganos intermedios.
c) Órganos superiores.
d) Órganos inferiores.

61. Conforme a lo regulado en el artículo 55.4 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, los Subdelegados del Gobierno en las provincias tendrán nivel de:
a) Director General.
b) Secretario General.
c) Secretario General Técnico.
d) Nada de lo anterior es cierto.

62. Conforme a lo regulado en el artículo 59 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean por:
a) Real Decreto del Presidente del Gobierno.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros.
c) Orden del Ministro respectivo.
d) Orden del Ministro de la Presidencia.

63. Según el artículo 122 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado:
a) Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica.
b) Por el Presidente, diez entre Magistrados del Tribunal Supremo y diez entre fiscales de reconocida competencia con más de quince años de servicio.
c) Por el Presidente, dieciséis entre miembros de la carrera judicial en activo y cuatro propuestos por las asociaciones profesionales más representativas.

a) Todos los vocales judiciales deben pertenecer necesariamente a la categoría de Magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional.

64. Señale la opción que establece el artículo 124.2 de la Constitución Española respecto a los principios de actuación del Ministerio Fiscal:

a) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones a través de órganos propios conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y jerarquía única.
b) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones con sujeción a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, subordinándose a las directrices del Gobierno.
c) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones a instancia de parte y a través de órganos propios de acuerdo con los principios de unidad y legalidad.
d) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones a través de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

65. De conformidad con la Constitución Española, ¿cómo se efectúa el nombramiento del Fiscal General del Estado?

a) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
b) Será nombrado por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, previa comparecencia en el Congreso de los Diputados.
c) Será nombrado por el Rey a propuesta conjunta del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia.
d) Será elegido por las Cortes Generales por mayoría absoluta de ambas Cámaras y nombrado por el Rey.

66. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar:

a) Ninguna actividad mercantil, ni siquiera la gestión de su propio patrimonio familiar o de bienes privativos.
b) Cargos directivos en empresas privadas con ánimo de lucro o fundaciones de interés general.
c) Otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.
d) Ninguna profesión remunerada ajena a la carrera judicial y fiscal, exceptuando la docencia universitaria.

67. Señale la atribución competencial que corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial según el artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ):

a) La resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
b) La aprobación del anteproyecto de presupuestos del Consejo General del Poder Judicial y su remisión al Gobierno.
c) La Nombramiento de los Magistrados del Tribunal Supremo a propuesta de la Comisión de Calificación.
d) La propuesta de nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

68. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el Tribunal Supremo se compone del Presidente, de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la Ley, estando dividido en las siguientes Salas:

a) Primera: De lo Civil; Segunda: De lo Penal; Tercera: De lo Contencioso-administrativo; Cuarta: De lo Social; Quinta: De lo Militar.

b) Primera: De lo Civil y Penal; Segunda: De lo Contencioso-administrativo; Tercera: De lo Social; Cuarta: De lo Militar; Quinta: De Revisión.
c) Primera: De lo Civil; Segunda: De lo Penal; Tercera: De lo Contencioso-administrativo; Cuarta: De lo Social; Quinta: De lo Mercantil.
d) Única Sala de Casación, subdividida a su vez en secciones especializadas de orden civil, penal, contencioso, laboral y militar.

69. Conforme al artículo 14.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), Ley 50/1981, el Consejo Fiscal estará presidido por el Fiscal General del Estado y se compondrá, además, de los siguientes miembros:

a) El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal de Sala de lo Penal y doce Fiscales elegidos por votación directa de los miembros de la carrera fiscal.
b) El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe Inspector y de nueve Fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías.
c) Todos los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo y un representante de cada Fiscalía Provincial de España.
d) El Fiscal General del Estado, el Ministro de Justicia, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y cinco fiscales propuestos por el Gobierno.

70. ¿Cuál es el principio que constituye la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales en España?

a) El principio de jerarquía de los órganos judiciales es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.
b) El principio de descentralización de la justicia es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.
c) El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.
d) El principio de autonomía de los partidos judiciales es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.

71. Atendiendo a la estructura de los órganos constitucionales y a la delimitación de competencias establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional ¿forma parte del Poder Judicial el Tribunal Constitucional?

a) Sí, es el órgano de máxima jerarquía del Poder Judicial en materia de garantías y derechos fundamentales del Título I.
b) Sí, forma parte del Poder Judicial de manera compartida con el Tribunal Supremo, actuando como una sección de casación especial.
c) No, el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica, además se regula de forma separada en de la Constitución.
d) Sí, aunque es un órgano puramente consultivo dependiente de las Cortes Generales y carece de funciones de carácter jurisdiccional.

72. Según el marco normativo vigente en el ordenamiento jurídico español ¿donde se regula el Poder Judicial?

a) Exclusivamente en el Título IV de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 7/1985, de 10 de julio, del Poder Judicial.
b) En el Título VI de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
c) En el Código Civil y en los Reglamentos generales emanados del Ministerio de Justicia.
d) En el Título IX de la Constitución Española y en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

73. De acuerdo con el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos ¿en qué momento adquiere un partido político personalidad jurídica propia?

a) Desde el momento de la firma del acta fundacional ante Notario por los promotores.
b) A los veinte días hábiles desde el depósito de sus estatutos en el registro del Ministerio de Trabajo.
c) A partir de la publicación de su declaración de principios en el Boletín Oficial del Estado.
d) A partir de la inscripción en el Registro de Partidos Políticos que a estos efectos existirá en el Ministerio del Interior.

74. Conforme al artículo 11.2 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, ¿qué órgano jurisdiccional es el único competente para conocer de los procesos de disolución o suspensión de un partido político?

a) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
b) El Pleno del Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo institucional.
c) La Sala Especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
d) El Juzgado Central de Instrucción de guardia de la Audiencia Nacional.

75. Según dispone la Constitución Española, el derecho a sindicarse libremente contempla una excepción. ¿Para qué colectivo?

a) La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos Armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos.
b) Quedan exceptuados todos los funcionarios de las Administraciones Públicas que ostenten jefaturas de servicio o superiores.
c) Quedan exceptuados los trabajadores del sector de la seguridad privada que porten armas de fuego en el ejercicio de sus funciones.
d) Quedan excluidos los miembros del personal laboral de alta dirección de las empresas estatales.

76. Conforme al artículo 6.2.a) de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, a nivel estatal, ostentan la condición de sindicatos más representativos aquellos que acrediten una especial representatividad expresada en:

a) Haber obtenido, en el ámbito estatal, el 15 por 100 o más de los delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los órganos correspondientes de las Administraciones públicas.
b) Haber obtenido, en el ámbito estatal, el 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los órganos correspondientes de las Administraciones públicas.
c) Contar con un número de afiliados superior al 20 por 100 de la población activa ocupada en el territorio nacional.
d) Haber suscrito al menos el 50 por 100 de los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal del año inmediatamente anterior.

77. En relación con el control económico de los partidos políticos, el artículo 13 de la Ley Orgánica 6/2002 dispone que los partidos políticos:

a) Están exentos de cualquier fiscalización externa en virtud del principio de autonomía e independencia organizativa consagrado en el artículo 6 de la CE.
b) Su financiación se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, debiendo remitir las cuentas anuales consolidadas debidamente formalizadas al Tribunal de Cuentas.

c) Serán fiscalizados trimestralmente por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
d) Deberán someter sus cuentas anuales al dictamen vinculante del Banco de España antes de su remisión al Congreso.

78. De acuerdo con el artículo 106.1 de la Constitución Española, ¿qué extremos de la actuación administrativa quedan expresamente sometidos al control de los Tribunales?
a) Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
b) Los Tribunales juzgan la oportunidad política de los reglamentos del Estado y las directrices presupuestarias emanadas del Consejo de Ministros.
c) El control jurisdiccional se limita de forma literal a la revisión contable de los contratos de las Corporaciones Locales.
d) Los Jueces y Tribunales revisan las decisiones del Gobierno únicamente cuando afecten al estatuto de los funcionarios públicos de carrera.

79. Principios de actuación del sector público enumerados en el artículo 3.1, apartado h) y j), de la Ley 40/2015 (LRJSP):
a) Discrecionalidad técnica, secreto de las actuaciones y celeridad en la resolución de los expedientes sancionadores.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
d) Subordinación de los entes institucionales a las directrices de la respectiva Administración territorial.

80. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de:
a) Delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.
b) Modificación unilateral decidida por orden verbal del superior jerárquico del departamento.
c) Convenio de colaboración que altere la titularidad dominical de las funciones de policía local.
d) Acuerdos de lealtad institucional aprobados en la Conferencia de Presidentes.

81. Atendiendo al artículo 9.1 de la Ley 40/2015 (LRJSP), los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en:
a) Únicamente en los órganos de jerarquía superior del mismo departamento ministerial.
b) Otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
c) Cualquier entidad privada con ánimo de lucro que preste servicios externos de asistencia técnica.
d) En las personas físicas que ostenten la condición de asesores de confianza del titular del órgano.

82. Según el artículo 12 de la Ley 40/2015 (LRJSP), la delegación de firma en los titulares de los órganos o unidades administrativas que dependan de un órgano administrativo para la firma de sus resoluciones y actos administrativos:
a) Alterará la titularidad de la competencia del órgano delegante.
b) Requerirá la publicación obligatoria en el Boletín Oficial del Estado para su validez jurídica.
c) No alterará la competencia del órgano delegante y su validez no requerirá publicación.
d) Estará permitida de forma ilimitada en los procedimientos de carácter sancionador penal.

83. ¿Cuál es la definición que recibe la técnica de la cooperación en las relaciones interadministrativas?

a) Es la sumisión voluntaria a los planes generales sectoriales elaborados por el Ministerio de la Presidencia.
b) Se define como la renuncia definitiva a competencias propias en favor de una Entidad Local para asegurar el ahorro presupuestario.
c) Cuando dos o más Administraciones Públicas asumen de manera voluntaria compromisos específicos en aras de una acción común.
d) Toda transferencia forzosa de personal y medios económicos impuesta por una ley singular del Estado.

84. Según el artículo 148 de la Constitución Española (CE), las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

a) Tráfico y circulación de vehículos de motor.
b) Los montes y aprovechamiento forestales.
c) Iluminación de costas y señales marítimas.
d) a y b son correctas.

85. Conforme al artículo 158 de la Constitución Española (CE), con fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá:

a) Un Fondo de Compensación con destino a garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español, cuyos recursos serán distribuidos por las Asambleas Legislativas, entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
b) Un Fondo de Compensación con destinos a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Asambleas Legislativas entre las propias Comunidades Autónomas y las provincias, en su caso.
c) Un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
d) Un Fondo de Compensación con destino a garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias.

86. Según el artículo 143 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía (EAA), el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía será nombrado:

a) Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con la participación del Consejo del Justicia de Andalucía en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) Por el Rey, a propuesta del Presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
d) Por el Rey, a propuesta del Consejo de Justicia de Andalucía en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.

87. Según el artículo 151 del EAA, la capitalidad de las demarcaciones judiciales es fijada por una ley del:

a) Presidente de la Junta de Andalucía.
b) Parlamento de Andalucía.
c) Consejo de Gobierno de Andalucía.
d) Consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

88. En relación a la cuestión de confianza regulada en el artículo 125 del EAA, si el Parlamento negara su confianza:

a) El Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de 15 días, la sesión plenaria para la elección de un nuevo Presidente de la Junta.
b) El Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de 20 días, la sesión plenaria para la elección de un nuevo Presidente de la Junta.
c) El Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de 30 días, la sesión plenaria para la elección de un nuevo Presidente de la Junta.
d) El Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de 1 mes, la sesión plenaria para la elección de un nuevo Presidente de la Junta.

89. Según el artículo 52 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía se clasifican:

a) Sociedades industriales del sector público andaluz.
b) Consorcios y Sociedades mixtas mercantiles.
c) Agencias y entidades instrumentales privadas.
d) Organismos Autónomos y entidades públicas empresariales.

90. Según el artículo 44 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), el procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se ajustará en todo caso, a las siguientes reglas: (Señale la INCORRECTA)

a) Se regirá por la legislación de las comunidades autónomas.
b) La elaboración corresponderá a los concejales de las dos terceras partes de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asambleas.
c) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de estatutos.
d) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos.

91. En relación al Archipiélago Canario regulado en el artículo 41 de la LRBRL, las mancomunidades provinciales interinsulares:

a) Son órganos de gobierno, administración y representación de cada isla.
b) Integran dichos órganos los vicepresidentes de los Cabildos insulares.
c) Subsisten exclusivamente como órganos de representación y expresión de los intereses provinciales.
d) Están integrados en los Consejos Insulares de las Islas.

92. Según el artículo 16 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, estará integrada por los siguientes órganos:

a) Pleno, la Comisión de Gobierno, la personal titular de la Presidencia, la persona titular del Vicepresidencia, los Consejeros y la Secretaria General.
b) Pleno, la Comisión de Gobierno, Los Consejeros y la Secretaria General.
c) Pleno, la Comisión de Gobierno, la persona titular del Vicepresidencia, Los Consejeros y la Secretaria General.
d) Pleno, la Comisión de Gobierno, la persona titular de la Presidencia, Los Consejeros y la Secretaria General.

93. Según el artículo 17 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Pleno, como órgano colegiado de la Cámara de Cuenta, lo compondrán:

a) Seis Consejeros, de entre los cuales serán elegidas la persona titular de la Presidencia y la persona titular de la Vicepresidencia.
b) Siete Consejeros de entre los cuales serán elegidas la persona titular de la Presidencia y la persona titular de la Vicepresidencia.
c) Ocho Consejeros de entre los cuales serán elegidas la persona titular de la Presidencia y la persona titular de la Vicepresidencia.
d) Nueve Consejeros de entre los cuales serán elegidos la persona titular de Presidencia y la persona titular de la Vicepresidencia.

94. El artículo 4 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía establece que:

a) La consulta al Consejo Consultivo será preceptiva cuando así se establezca en esta Ley o en otra disposición de igual rango, y facultativa en los demás casos.
b) Los dictámenes serán siempre vinculantes.
c) La consulta al Consejo Consultivo será siempre preceptiva.
d) El Consejo Consultivo tiene su sede en la ciudad de Sevilla.

95. El Consejo Consultivo de Andalucía deberá evacuar las consultas en el plazo de:

a) Quince días desde la recepción de la correspondiente solicitud del dictamen.
b) Veinte días desde la recepción de la correspondiente solicitud del dictamen.
c) Treinta días desde la recepción de la correspondiente solicitud del dictamen.
d) Treinta y cinco días desde la recepción de la correspondiente solicitud del dictamen.

96. Según el artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, toda queja se presentará:

a) Firmada por el interesado, con la indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.
b) Firmada por el interesado, con la indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de seis meses, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.
c) Firmada por el interesado, con la indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de tres meses, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.
d) Firmada por el interesado, con la indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de dos meses, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.

97. Según el artículo 63 de la de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) ¿a quién le corresponde desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento?

a) Secretarios de Estado.
b) Subsecretarios.
c) Secretarios Generales.
d) Secretarios Generales Técnicos.

98. Conforme al artículo 64 de la LRJSP, el nombramiento de los secretarios generales habrá de efectuarse:

a) Entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
b) Entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
c) Entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de estructura permita, en atención a las características específicas de las funciones, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional.
d) Entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 77 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

99. Según el artículo 72 de la LRJSP, establece que los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas:

a) Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.
b) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
c) Podrán crearse por Decreto en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen.
d) Son órganos directivos con rango de Subdirector que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.

100. En el artículo 55 de la LRJSP, los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados atendiendo a:

a) Criterios de competencia profesional y asignación de objetivos.
b) Criterios políticos.
c) Criterios de mérito y capacidad.
d) Criterios de competencia profesional y experiencia.

PREGUNTAS DE RESERVA

101. Conforme al artículo 47.1 de la Ley 40/2015 (LRJSP), ¿cuál es la naturaleza jurídica de los Convenios suscritos por las Administraciones Públicas?

a) Tienen la consideración de contratos del sector público sujetos a la legislación de contratos de forma íntegra.
b) Son actos administrativos unilaterales dictados en ejercicio de facultades de policía administrativa.
c) Son acuerdos con efectos jurídicamente vinculantes adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
d) Constituyen meras declaraciones de intenciones sin fuerza obligatoria ni responsabilidad patrimonial para las partes firmantes.

102. ¿Cuál de las siguientes normas regula en su artículo 8 la discriminación por embarazo o maternidad?

a) La ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
b) La ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
c) Directiva de la Unión Europea 2024/1385 contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
d) Nada de lo anterior es cierto.

103. Según el artículo 87.3 de la Constitución Española de 1978, ¿qué requisito se establece para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular?

a) En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas.
b) En cualquier caso, se exigirán no más de 500.000 firmas acreditadas.
c) Con carácter opcional, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas.
d) En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas no acreditadas.

104. El plazo disponible para que el Congreso de los Diputados se pronuncie sobre la convalidación o derogación de los decretos leyes, según los establecido en el artículo 86 de la Constitución Española de 1978, a partir de su promulgación, es de:

a) Quince días.
b) Treinta días.
c) Un mes.
d) Dos meses.

105. Según el artículo 88 de la Constitución Española, ¿qué facultades corresponden a las Asambleas de las Comunidades Autónomas en materia de iniciativa legislativa?

a) Solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir al Congreso una proposición de ley, delegando un máximo de tres miembros para su defensa.
b) Solicitar al Congreso la adopción de un proyecto de ley o remitir al Gobierno una proposición de ley, delegando un máximo de tres miembros para su defensa.
c) Solicitar al Gobierno la adopción de una proposición de ley o remitir a la Mesa del Congreso un proyecto de ley, delegando un máximo de tres miembros para su defensa.
d) Ninguna es correcta.

DIPUTACIÓN DE JAÉN

EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE OCHO PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA
1	A	36	B	71	C
2	C	37	A	72	B
3	A	38	C	73	D
4	B	39	B	74	C
5	A	40	B	75	A
6	D	41	A	76	B
7	C	42	C	77	B
8	D	43	A	78	A
9	C	44	D	79	C
10	D	45	C	80	A
11	A	46	D	81	B
12	B	47	D	82	C
13	A	48	C	83	C
14	B	49	C	84	B
15	A	50	A	85	C
16	A	51	C	86	A
17	C	52	C	87	B
18	B	53	C	88	A
19	D	54	B	89	C
20	A	55	B	90	B
21	C	56	B	91	C
22	D	57	D	92	A
23	B	58	C	93	B
24	C	59	A	94	A
25	A	60	A	95	C
26	B	61	D	96	A
27	B	62	C	97	B
28	B	63	A	98	B
29	B	64	D	99	A
30	C	65	A	100	D
31	A	66	C	PREGUNTAS DE RESERVA	
32	D	67	D		
33	C	68	A	101	C
34	B	69	B	102	B
35	A	70	C	103	A
				104	B
				105	D

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima que rige la convocatoria, las/os aspirantes disponen de **un plazo de 5 días hábiles**, a partir del día siguiente al de la publicación de esta plantilla en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) de la Diputación Provincial de Jaén, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán ser resueltas por el tribunal antes del comienzo del segundo ejercicio.

Las alegaciones se presentarán través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén en el siguiente enlace:

https://sede.dipujaen.es/convocatorias/alegaciones

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PuiAwz9Ru3y8NVQa+GHTwQ==

FIRMADO POR	ALBERTO DE LA FUENTE ARRABAL - EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL			FECHA Y HORA	26/10/2026 08:14:51
FIRMADO POR	LUISA ESPINOSA MACHADO - LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL			FECHA Y HORA	26/10/2026 08:01:39
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	PuiAwz9Ru3y8NVQa+GHTwQ==	EV010W20	PÁGINA	1/1
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrÃ³nica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrÃ³nica.				